

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1622/2539

นาย มานพ พลจันทร์
นาง จวน พรมเสนา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367
ป.วิ.พ. มาตรา 84 (2)

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1367โจทก์อ้างว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนส. ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้สมอ้างศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเสรีสุชาติตะประคลังก์ ตามคำสั่งศาลชั้นต้น นายเสรีเป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่า 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 63.7 ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล (เดิมตำบลบึงหวาย)อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยซื้อจากนายลี พรมเสนาสามีจำเลย นายลีสละการครอบครองให้แก่นายเสรีนับแต่วันซื้อขายแต่นายเสรีให้นายลีและจำเลยครอบครองแทน นายเสรีถึงแก่ความตายเมื่อปี 2528 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเสรีได้บอกกล่าวให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว จำเลย

เพิกเฉยเป็นเหตุให้กองมรดกของนายเสรีขาดรายได้จากการให้เช่าที่ดินปีละ 7,000 บาท ขอให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวให้จำเลยชำระค่าเสียหายปีละ 7,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นบุตรและเป็นผู้จัดการมรดกของนายเสรีสุชาติตะประคลังก์ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น จำเลยเป็นภริยานายลี พรหมเสนา และเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 63.7 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกิงเพล (บึงหวาย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า นายเสรีมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่โจทก์เบิกความว่า นายเสรีบิดาโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนายลี พรหมเสนา สามีจำเลยเมื่อปี 2519 เป็นเงิน 3,500 บาทนายลีและจำเลยได้สละการครอบครองและมอบที่ดินพิพาทให้แก่ นายเสรีแล้วตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 3 แต่ นายเสรียังให้นายลีและจำเลยทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อไป เมื่อนายเสรีถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ตรวจพบสัญญา

ซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 จึงไปตรวจดูที่ดินพิพาทพบจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาท จำเลย ยอมรับว่าได้ขายที่ดินให้นายเสรีจริง ขอทำประโยชน์แทนไปก่อน จำเลยเบิกความว่า เมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว มีลูกน้องของนายเสรีมาติดต่อขอซื้อที่ดินพิพาทจากนายลี จำนวน 5 ไร่ นายลีตกลงขายให้ราคาไร่ละ 500 บาท โดยวางเงินมัดจำไว้ 500 บาท ส่วนที่เหลือให้นายลีไปรับที่สำนักงานของนายเสรี นายลีไปติดต่อขอรับเงิน 3 ครั้ง แต่ไม่ได้รับเงิน นายลีจึงไม่ขายที่ดินให้นายเสรีและนายลีคงทำประโยชน์ในที่ดิน พิพาทตลอดมาจนถึงแก่ความตายเมื่อนายลีตายแล้ว จำเลยกับนายบุญมีบุตรจำเลย ได้ทำประโยชน์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้เห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มี หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินอยู่ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 โจทก์อ้างว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนนายเสรี ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์ แต่ตามที่โจทก์นำสืบมีเพียงคำเบิกความของโจทก์ปากเดียว อ้างว่านายลีและจำเลย ครอบครองที่ดินพิพาทแทนนายเสรีโดยไม่มีพยานอื่นใดมาเบิกความสนับสนุนสำหรับ เอกสารหมาย จ.5 ที่โจทก์อ้างว่านายลีทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่นายเสรี คงมี แต่ลายมือชื่อของนายลีเพียงผู้เดียว นายเสรีหาได้ลงชื่อในเอกสารดังกล่าวด้วยไม่ ถือไม่ได้ว่าเอกสารนั้นเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทฟังไม่ได้ว่านายลีทำสัญญาขาย ที่ดินพิพาทให้นายเสรีแล้วและถ้าหากนายลีได้ขายที่ดินพิพาทให้นายเสรีจริง และส่ง มอบการครอบครองให้แล้ว นายเสรีประสงค์จะให้นายลีหรือจำเลยครอบครองที่ดิน พิพาทไว้แทนตน นายเสรีก็ต้องทำเป็นหลักฐานไว้ทั้งนายเสรีก็เป็นทนายความมี ความรู้กฎหมายดีอยู่แล้วคงไม่ปล่อยปละละเลยไว้จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ 10 ปี จน นายเสรีถึงแก่ความตาย พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่านายลี ได้ขายที่ดินพิพาทให้นายเสรี และนายเสรีได้มอบให้นายลีครอบครองที่ดินพิพาท แทนดังโจทก์ฟ้อง เมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว ฎีกาข้ออื่น ๆ ของโจทก์ก็ไม่ใช่สาระแก่

คดีเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ